

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 071/25/1

на оказание государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации и территориальным избирательным комиссиям (с учетом потребностей пользователей)

услуг по предоставлению с использованием единой сети передачи данных доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); по передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по защите данных, обрабатываемых и передаваемых при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по обеспечению ограничения доступа к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, содержащейся в сети «Интернет» (для указанных образовательных организаций); по мониторингу и обеспечению безопасности связи при предоставлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по организации подключения к единой сети передачи данных указанных образовательных организаций и избирательных комиссий, по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети

(Идентификационный код закупки: 25 1 7710474375 770301001 0010 001 6110 244

Идентификационный код закупки в плане-графике: 25 1 7710474375 770301001 0010 000 6110 244)

г. Москва

«16» января 2025 г.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Угнивенко Дмитрия Константиновича, действующего на основании доверенности от 26 октября 2023 г. № 109, с одной стороны, и

публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Вице-Президента по работе с крупными корпоративными клиентами ПАО «Ростелеком» Волкова Владимира Петровича, действующего на основании доверенности от 5 декабря 2023 г. № 01/29/1144/23, с другой стороны, и имеющее лицензии:

– Л030-00114-77/00078235 от 27 января 2021 г. на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, выданную Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (срок лицензии – до 27 января 2026 г.);

– Л030-00114-77/00078631 от 16 февраля 2021 г. на оказание телематических услуг связи, выданную Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (срок лицензии – до 16 февраля 2026 г.);

– Л051-00105-78/00560548 (78/78/1346/Н/Н) от 29 октября 2021 г. на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), выданную Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (срок лицензии – бессрочная);

– Л050-00107-00/00583895 от 7 февраля 2017 г. (переоформлена 12 ноября 2021 г.) на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, выданная Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (срок лицензии – бессрочная);

– Л024-00107-00/00580616 от 4 мая 2009 г. (переоформлена 12 ноября 2021 г.) на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, выданная Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (срок лицензии – бессрочная);

– серия ГТ 0253 № 012719 (регистрационный номер от 11 марта 2022 г. № 2844) на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны, выданную Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (в части технической защиты информации) (срок лицензии – до 11 марта 2027 г.);

– серия ГТ 0253 № 012720 (регистрационный номер от 11 марта 2022 г. № 2845) на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации, выданную Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (срок лицензии – до 11 марта 2027 г.);

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в рамках реализации федерального проекта «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313, национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», на основании пункта 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2024 г. № 4039-р заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется оказать государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации и территориальным избирательным комиссиям (с учетом потребностей пользователей) услуги по предоставлению с использованием единой сети передачи данных доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); по передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по защите данных, обрабатываемых и передаваемых при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по обеспечению ограничения доступа к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, содержащейся в сети «Интернет» (для указанных образовательных организаций); по мониторингу и обеспечению безопасности связи при предоставлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по организации подключения к единой сети передачи данных указанных образовательных организаций и избирательных комиссий, по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети (далее – Услуги), в соответствии с Контрактом и техническим заданием на оказание государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации и территориальным избирательным комиссиям (с учетом потребностей пользователей) услуг по предоставлению с использованием единой сети передачи данных доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); по передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по защите данных, обрабатываемых и передаваемых при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по обеспечению ограничения доступа к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, содержащейся в сети «Интернет» (для указанных образовательных организаций); по мониторингу и обеспечению безопасности связи при предоставлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по организации подключения к единой сети передачи данных указанных образовательных организаций и избирательных комиссий, по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети (приложение № 1 к Контракту) (далее – Техническое задание), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с условиями Контракта и в предусмотренные Контрактом сроки.

1.2. Срок оказания Услуг: **с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно.**

Услуги оказываются непрерывно, круглосуточно и ежедневно в соответствии с условиями Технического задания.

1.3. Место оказания Услуг: субъекты Российской Федерации, по месту нахождения точек присоединения к единой сети передачи данных, по месту нахождения государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и среднего

профессионального образования, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и территориальных избирательных комиссий, по месту нахождения Исполнителя.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. **Максимальное значение цены Контракта** составляет **7 677 722 300** (Семь миллиардов шестьсот семьдесят семь миллионов семьсот двадцать две тысячи триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 20%, что составляет 1 279 620 383 (Один миллиард двести семьдесят девять миллионов шестьсот двадцать тысяч триста восемьдесят три) рубля 33 копейки.

Цены единиц Услуг указаны в приложении № 2 к Контракту.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Максимальное значение цены Контракта, цены единиц Услуг включают в себя уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и всех расходов Исполнителя, связанных с исполнением Контракта. Максимальное значение цены Контракта, цены единиц Услуг могут быть изменены в случаях и порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

2.3. Расчеты производятся Заказчиком в рублях Российской Федерации. Оплата оказанных Услуг по Контракту осуществляется Заказчиком за счет средств федерального бюджета (**по КБК 071 0410 23 2 01 97044 244**) в 2025 году.

2.4. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя **аванс** в размере **100** (Сто) процентов от максимального значения цены Контракта, что составляет **7 677 722 300** (Семь миллиардов шестьсот семьдесят семь миллионов семьсот двадцать две тысячи триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 20%, что составляет 1 279 620 383 (Один миллиард двести семьдесят девять миллионов шестьсот двадцать тысяч триста восемьдесят три) рубля 33 копейки, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату аванса. Счет на оплату аванса выставляется Исполнителем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

2.5. Оплата оказанных Услуг осуществляется по цене единицы Услуги исходя из объема фактически оказанных Услуг, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.

Порядок определения объема фактически оказанных Услуг на основании заявок Заказчика устанавливается в соответствии с Техническим заданием.

2.6. В случае если в соответствии с подписанным Сторонами документом о приемке стоимость фактически оказанных Исполнителем Услуг, в том числе с учетом положений пункта 5.5.2 Контракта, составляет менее размера выплаченного аванса, Исполнитель возвращает разницу между полученным авансом и стоимостью фактически оказанных Услуг в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

2.7. В случае, когда невозможность оказания Услуг по Контракту возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, фактически понесенные Исполнителем расходы на оказание Услуг не подлежат оплате Заказчиком.

2.8. При расторжении Контракта, а также в случаях необходимости Стороны проводят сверку взаимных расчетов по Контракту. При этом Сторона, заинтересованная в проведении такой сверки, направляет другой Стороне акт сверки взаимных расчетов в форме электронного документа. Сторона, получившая акт сверки взаимных расчетов, обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения подписать усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Стороны, указанный акт сверки взаимных расчетов и вернуть другой Стороне.

2.9. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате аванса считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Исполнителя выполнения условий Контракта.

3.1.2. Требовать от Исполнителя оказания Услуг надлежащего качества в порядке, объеме и сроки, предусмотренные Контрактом.

3.1.3. Контролировать исполнение и качество Услуг, без вмешательства в хозяйственную

деятельность Исполнителя.

3.1.4. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

3.1.5. При обнаружении несоответствия результатов оказанных Услуг условиям Контракта вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении результатов оказанных Услуг.

3.1.6. Отказаться от приемки Услуг в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых, в разумный для Заказчика срок, недостатков.

3.1.7. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

3.1.8. Осуществить выплату Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки в порядке, предусмотренном разделом 6 Контракта.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку оказанных Услуг в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель вправе:

4.1.1. Требовать от Заказчика выполнения условий Контракта.

4.1.2. Запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для оказания Услуг.

4.1.3. Привлекать для оказания Услуг субподрядчиков, соисполнителей, установив при этом, что объем выполняемых лично Исполнителем обязательств по Контракту должен составлять не менее 10% от максимального значения цены Контракта. В случае привлечения субподрядчиков, соисполнителей для оказания Услуг, требующих наличие лицензии, субподрядчики, соисполнители должны обладать соответствующей лицензией.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги в соответствии с условиями Контракта, требованиями законодательства Российской Федерации.

4.2.2. Своими силами и за свой счет устранять недостатки и/или иные отступления от требований Контракта в установленные Заказчиком сроки.

4.2.3. Поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с любыми третьими лицами.

4.2.4. Предоставлять по запросам Заказчика и в установленные им сроки любую информацию о ходе исполнения Контракта.

4.2.5. По факту оказания Услуг предоставить Заказчику документ о приемке и отчетные материалы, предусмотренные Контрактом.

4.2.6. Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения Контракта.

4.2.7. Обеспечивать сохранность документов и сведений, получаемых и составляемых в процессе оказания Услуг.

4.2.8. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить исполнение обязанностей по Контракту при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству результатов оказываемых Услуг по Контракту, либо создающих невозможность завершения их в установленный Контрактом срок.

4.2.9. Использовать телекоммуникационное оборудование преимущественно российского производства. Данное условие распространяется также на субподрядчиков, соисполнителей.

4.2.9.1. При отсутствии телекоммуникационного оборудования, которому присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения, обладающего характеристиками, необходимыми для оказания Услуг, а также в случае, если производитель такого телекоммуникационного оборудования не в состоянии обеспечить его наличие в достаточном количестве для начала оказания Услуг или в течении срока их оказания, Исполнитель и субподрядчики, соисполнители вправе использовать для оказания Услуг иное телекоммуникационное оборудование по согласованию с Заказчиком.

4.2.9.2. Заказчик согласовывает использование иного телекоммуникационного оборудования, предусмотренного пунктом 4.2.9.1 Контракта, в следующих случаях:

отсутствие телекоммуникационного оборудования, которому присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения, обладающего характеристиками, необходимыми для оказания Услуг;

представление Исполнителем или субподрядчиками, соисполнителями Заказчику заверенных копий запроса, направленного производителю телекоммуникационного оборудования, которому присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения, о возможности обеспечения его наличия в срок и в количестве, которые необходимы для оказания Услуг, а также представления ответа производителя, подтверждающего невозможность такого обеспечения.

5. КАЧЕСТВО И ОБЪЕМ УСЛУГ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

5.1. Качество и объем оказанных Исполнителем Услуг должны соответствовать требованиям Заказчика, установленным в Контракте, а также требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода. Если законом или иными правовыми актами предусмотрены обязательные требования к оказываемым Услугам, Исполнитель обязан оказать Услуги, соблюдая эти обязательные требования.

При исполнении Конtrakта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «в» пункта 1, подпунктом «б» пункта 2, подпунктом «в» пункта 3 части 4 статьи 14 Закона о контрактной системе) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание Услуг качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

5.2. По факту оказания Услуг, **не позднее 26 января 2026 года**, Исполнитель с использованием ЕИС, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

Не позднее дня направления в ЕИС документа о приемке Исполнитель предоставляет Заказчику отчетные материалы, предусмотренные Контрактом и Техническим заданием.

В случае, если информация, содержащаяся в документах, прилагаемых к документу о приемке, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Конtrakта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

В случае отрицательного заключения о соответствии оказанных Услуг по результатам независимой экспертизы, Исполнитель обязан возместить Заказчику затраты на проведение данной экспертизы.

5.4. Заказчик не позднее **20 (Двадцати)** рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 5.2 Конtrakта, обязан рассмотреть представленные отчетные материалы. В случае необходимости Заказчик вправе продлить срок приемки результатов оказанных Услуг по Контракту не более чем на **5 (Пять)** рабочих дней.

Заказчик для приемки оказанных Услуг вправе создать приемочную комиссию.

5.5. В случаях, когда Услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от условий Конtrakта, ухудшившими результат оказанных Услуг, Заказчик принимает следующее решение:

5.5.1. Если такие недостатки препятствуют использованию результата оказанных Услуг по назначению, Заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.5.2. Если выявленные недостатки не препятствуют использованию результата оказанных Услуг по назначению Заказчик вправе по своему выбору сформировать с использованием ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа, или потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной цены Конtrakта.

5.6. Мотивированный отказ от подписания документа о приемке должен содержать перечень недостатков и (или) необходимых доработок и срок их устранения Исполнителем.

При этом, в случае истечения срока оказания Услуг установленного Контрактом, Исполнитель считается нарушившим условия Конtrakта и несет ответственность в соответствии с разделом 6 Конtrakта.

Срок, потребовавшийся Заказчику на осуществление приемки оказанных Услуг, по результатам которой Заказчиком выявлены недостатки, и результат оказанных Услуг направлен Исполнителю на доработку, включается в просрочку Исполнителя, и Исполнитель обязуется оплатить неустойку в соответствии с разделом 6 Конtrakта.

5.7. Исполнитель обязан устранить недостатки и (или) осуществить необходимые доработки, после чего Исполнитель должен снова представить Заказчику документы, предусмотренные пунктом 5.2 Контракта, а также отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок не позднее срока, установленного Заказчиком в мотивированном отказе.

5.8. В случае принятия Заказчиком решения о предъявлении Исполнителю требования о соразмерном уменьшении установленной цены Контракта в документе о приемке указывается цена Контракта, подлежащая выплате Исполнителю, с учетом такого уменьшения.

5.9. Заказчик в случае принятия решения о приемке результатов оказанных Услуг в срок, указанный в пункте 5.4 Контракта подписывает со своей Стороны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, документ о приемке и направляет его Исполнителю.

Обязательство Исполнителя по оказанию Услуг считается выполненным в дату предоставления Заказчику документов, предусмотренных пунктом 5.2 Контракта, по результатам проверки которых Заказчиком сделан вывод о соответствии оказанных Услуг и документов, предусмотренных пунктом 5.2 Контракта, требованиям Контракта.

5.10. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Исполнителя, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

5.11. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, считается дата размещения такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

Датой поступления Заказчику документов, указанных в абзаце 2 пункта 5.2 Контракта, является дата их регистрации Заказчиком или дата, зафиксированная в информационных системах, используемых Сторонами для электронного документооборота в соответствии с пунктом 12.5 Контракта.

5.12. Датой приемки оказанных Услуг считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.4 Контракта), размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) **0,2** процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 10 млрд. рублей; и составляет **15 355 444** (Пятнадцать миллионов триста пятьдесят пять тысяч четыреста сорок четыре) рубля 60 копеек.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей; и составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей и составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.11. В случае уменьшения подлежащей выплате суммы за оказанные Услуги на сумму начисленной Исполнителю неустойки (штрафов, пени), в документе о приемке, на основании которого принимаются оказанные Услуги, указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания для применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате.

6.12. Применение неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, разрешаются в претензионном порядке.

7.2. Претензия оформляется в письменной форме. В подтверждение заявленных требований в претензии могут быть указаны сведения, которые, по мнению Стороны, направляющей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора, также к претензии могут быть приложены надлежащим образом оформленные необходимые документы либо выписки из них.

7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (Десять) рабочих дней с даты их получения Стороной за исключением иного срока, установленного Контрактом.

7.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор, разногласия или требования, возникающие из Контракта либо в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. В Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

8.2. Любые изменения к Контракту будут действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Все дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95 Закона о контрактной системе.

8.4. Заказчик, по основаниям, указанным в Гражданском кодексе Российской Федерации, вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае отступления Исполнителем при оказании Услуг от условий Контракта или при наличии иных недостатков результатов оказания Услуг, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми в порядке, установленном Законом о контрактной системе.

8.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты его получения.

8.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации Исполнителя в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.7. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что вследствие реорганизации юридического лица, являющегося Исполнителем, его права и обязанности по Контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и Исполнитель являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и Исполнитель являлся российским лицом.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением Контракта, в отношении которой распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера», считается информацией ограниченного доступа (далее – конфиденциальная информация).

9.2. Стороны обязуются, начиная с даты подписания и в течение 3 (Трех) лет после прекращения действия Контракта, не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.3. Конфиденциальная информация должна иметь на момент ее раскрытия и передачи четкую маркировку, гриф или иное обозначение раскрывающей информацию Стороной. Если такая маркировка, гриф или обозначение не сделаны одновременно с раскрытием информации, то раскрывающая информацию Сторона должна незамедлительно после передачи информации сделать такое обозначение в письменном виде. Получающая информацию Сторона должна предпринять в равной степени меры, предотвращающие несанкционированное использование или разглашение такой информации, как она обычно предотвращает несанкционированное использование или разглашение своей собственной информации такого же рода, или как того требуют соответствующие стандарты профессиональной этики. Получающая Сторона должна воздерживаться от использования конфиденциальной информации и использовать ее только в случаях, необходимых для исполнения Контракта, и ограничивать ее использование или разглашение лицами, которым она необходима для исполнения Контракта. По окончании Контракта получающая Сторона должна вернуть другой Стороне предоставленные ей по Контракту все материалы, содержащие конфиденциальную информацию. Приведенные выше положения не относятся к информации:

- которая на момент получения является общедоступной;
- которая впоследствии законным образом приобретается от третьей стороны без продолжения ограничений на ее использование;
- которая должна раскрываться уполномоченным государственным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае сомнений относительно конфиденциальности любой полученной, передаваемой и раскрываемой информации, которая становится известной Исполнителю, Исполнитель обязуется незамедлительно обратиться к Заказчику за разъяснениями.

9.5. Стороны обязуются исключить доступ к конфиденциальной информации третьих лиц или представителей Сторон, не уполномоченных работать с конфиденциальной информацией, относящейся к Контракту.

9.6. В случае возникновения необходимости в допуске к государственной тайне Стороны обязуются оформить необходимые соглашения, контракты (договоры) в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», а также другими нормативными актами, регламентирующими защиту государственной тайны.

9.7. При исполнении Контракта Стороны обязуются соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

10. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

10.1. Для целей Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация или иное изменение правового статуса Исполнителя для целей Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

10.2. Невыполнение Стороной каких-либо обязательств по Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий Контракта, если такое невыполнение произошло вследствие непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия Контракта.

10.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

10.4. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить другую Сторону о таком событии и о причинах его возникновения не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления этого события, и также в максимально короткий срок сообщить о восстановлении нормальных условий.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с **1 января 2025 года и действует до 30 апреля 2026 года включительно**, включая срок оказания Услуг, их приемку и оплату.

11.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, указанного в пункте 11.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все приложения к Контракту, указанные в разделе 13 Контракта, являются его неотъемлемой частью.

12.2. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке. При предоставлении информации, в том числе технической, на иностранных языках к ней должен прилагаться перевод, который при наличии расхождений между ним и предоставленной информацией будет иметь преимущественную юридическую силу, при условии ответственности представившей данные документы Стороны за аутентичность перевода.

12.3. При изменении почтового адреса, адреса места нахождения, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга. В случае если Исполнитель не уведомил Заказчика об изменении его банковских реквизитов, риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет

Исполнитель.

12.4. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон.

12.5. Стороны договорились, что обмен информацией и документами, касающимися заключения, изменения, исполнения и расторжения (за исключением расторжения Контракта в одностороннем порядке) Контракта (в том числе направление отчетных документов, подписание дополнительных соглашений к Контракту, актов сверки взаимных расчетов и иных документов), осуществляется в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, за исключением случаев обмена информацией и документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, или сведения ограниченного доступа («Для служебного пользования»).

Обмен электронными документами осуществляется посредством ЕИС, Модуля исполнения контрактов (далее - МИК) в соответствии с Регламентом МИК, опубликованным в сети «Интернет» по адресу <https://www.rts-tender.ru/mik>, Системы электронного документооборота «Fintender EDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS») (за исключением иных способов обмена электронными документами, указанных в Техническом задании), для чего Стороны обеспечивают в ЕИС, МИК и ЭДО «Fintender EDS» регистрацию лиц, уполномоченных на организацию и осуществление электронного документооборота в рамках исполнения Контракта.

Подписание электронного документа усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Стороны посредством ЕИС, МИК и ЭДО «Fintender EDS» означает, что такие документы и содержащиеся в них сведения, поданные в электронной форме:

- направлены от имени данной Стороны;
- являются подлинными и достоверными;
- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

В случае отсутствия у Заказчика технической возможности обмена информацией и документами в порядке, определенном в абзацах 1-3 настоящего пункта, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя. Указанное уведомление может содержать порядок предоставления Исполнителем Заказчику документов и информации на бумажных носителях, обязательный для Исполнителя с даты получения такого уведомления.

При появлении у Заказчика технической возможности обмена информацией и документами в порядке, определенном в абзацах 1-3 настоящего пункта, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя.

В случае наличия у Сторон технической возможности обмена информацией и документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, или сведения ограниченного доступа («Для служебного пользования»), в форме электронных документов, порядок такого обмена определяется условиями Контракта и(или) Технического задания или согласовывается Сторонами дополнительно при исполнении Контракта.

До признания в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронных подписей, созданных в соответствии с нормами права иностранного государства, международными стандартами, соответствующими признакам усиленной электронной подписи в случае отсутствия у Исполнителя, являющегося иностранным лицом, зарегистрированным на территории такого иностранного государства, квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, полученного в аккредитованном удостоверяющем центре, формирование и направление документов касающихся исполнения и расторжения в одностороннем порядке Контракта осуществляется без использования усиленных квалифицированных электронных подписей и ЕИС.

12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

13.1. **Приложение № 1** – Техническое задание на оказание государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации и территориальным избирательным комиссиям (с учетом потребностей пользователей) услуг по предоставлению с использованием единой сети передачи данных доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); по передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по защите данных, обрабатываемых и передаваемых при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным

системам и к сети «Интернет»; по обеспечению ограничения доступа к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, содержащейся в сети «Интернет» (для указанных образовательных организаций); по мониторингу и обеспечению безопасности связи при предоставлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по организации подключения к единой сети передачи данных указанных образовательных организаций и избирательных комиссий, по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети.

13.2. Приложение № 2 – Цены единиц Услуг по оказанию государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации и территориальным избирательным комиссиям (с учетом потребностей пользователей) услуг по предоставлению с использованием единой сети передачи данных доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); по передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по защите данных, обрабатываемых и передаваемых при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по обеспечению ограничения доступа к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, содержащейся в сети «Интернет» (для указанных образовательных организаций); по мониторингу и обеспечению безопасности связи при предоставлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по организации подключения к единой сети передачи данных указанных образовательных организаций и избирательных комиссий, по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

**Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации**
ИНН: 7710474375, КПП: 770301001,
123112, Российская Федерация, г. Москва,
Пресненская наб., д. 10, стр. 2
Межрегиональное операционное УФК
(Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации,
л/с 03951000710)
Банк Получателя – ОПЕРАЦИОННЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА
РОССИИ/Межрегиональное операционное УФК г.
Москва
БИК 024501901
Номер банковского счета, входящего в состав
единого казначейского счета -
40102810045370000002
Номер казначейского счета 03211643000000019503
ОГРН: 1047702026701, ОКТМО: 45380000000
E-mail: office@digital.gov.ru
Тел.: +7 (495) 771-80-00

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

**Публичное акционерное общество
«Ростелеком»**
ИНН 7707049388, КПП 784201001
191167, Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ
Смолянинское, наб. Синопская, д. 14, литера А.
Адрес нахождения единоличного
исполнительного органа:
Российская Федерация, 115172, г. Москва,
ул. Гончарная, д. 30 стр.1
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 115172, г. Москва,
ул. Гончарная, д. 30
Телефон: +7 (499) 999-82-83
Факс: +7 (499) 999-82-22
Код ОКВЭД: 61.10 – Деятельность в области
связи на базе проводных технологий.
Дополнительные коды ОКВЭД: 41.20; 42.11;
42.21; 42.22.1; 42.22.2; 42.99; 43.12; 43.21; 46.39;
46.49; 46.90; 47.11; 47.19; 47.9; 49.3; 49.32; 49.4;

55.90; 63.11; 63.11.1; 63.11.9; 63.12; 68.1; 70.22;
71.11.1; 73.20.1; 77.39.2
Код отрасли по ОКПО: 17514186
Код ОКОГУ: 4210001
Код ОКАТО: 40298000000
ОГРН: 1027700198767
БАНК: ПАО Сбербанк
БИК: 0044525225
Корреспондентский счет:
30101810400000000225
Расчетный счет: 40702810038180132605
Дата постановки на учет 09.07.2021 г.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №11 по Санкт-Петербургу
E-mail: rostelecom@rt.ru».

от Заказчика:

Заместитель Министра цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

_____/Д.К. Угнивенко/

Подписано электронной подписью:

Сертификат: 7421D613C53709ABF3D16EE5402D637F

Выдан: Казначейство России

Срок действия: с 07.05.2024 по 31.07.2025

от Исполнителя:

Вице-Президент по работе с крупными
корпоративными клиентами ПАО «Ростелеком»

_____/В.П. Волков/

Подписано электронной подписью:

Сертификат: 62A9DB0018B255A740662F14FD961E2F

Выдан: "ООО ""КОМПАНИЯ ""ТЕНЗОР"""

Срок действия: с 29.10.2024 по 19.06.2039

Перечень объектов (зданий) образовательных организаций, вошедших в государственный контракт с публичным акционерным обществом «Ростелеком» от 16.01.2025 № 071/25/1 на оказание услуг связи в ЕСПД образовательным организациям в период с 1 января по 31 декабря 2025 года

№ объекта	ID СКУП ЕСПД	Субъект РФ	РД	Тип населённого пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Вид СЗО	Тип учреждения	Полное наименование учреждения	Скорость подключения (план), Мбит/с	Тип подключения (сущ)
6011	152619	Свердловская область	Урал	Город	620076 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ ПЕР. КОРОТКИЙ ДОМ 1	56,777005	60,634296	Гос. МОУ	СПО	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ"	100	ВОЛС

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 483482145804926787460742969939487588108943585772

Владелец Лаптева Светлана Владимировна

Действителен с 26.02.2026 по 26.02.2027